וְטַעַם אַלְפַּיִם אַמָּה מִדְּרַבָּנָן, דְּמֵעֵין עוֹלָם הַבָּא יוֹם שַׁבָּת מְנוּחָה[כח], וְכָל אָדָם יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת, דְּשִׁעוּר קוֹמָתוֹ שְׁלֹשָׁה וּפְשׁוּט יָדָיו אַמָּה שֶׁהוּא אַרְבַּע פְּסִיעוֹת, וְזֶה מְקוֹמוֹ אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת, דְּלֹא יַזְהִיר אֶת הָאָדָם לְבַל יָזוּז מִמְּקוֹמוֹ. וְאַמָּה הוּא שְׁלִישׁ שֶׁל אָדָם בֵּינוֹנִי, וְלֶעָתִיד יַחֲזִיר הָאָדָם לְקוֹמָתוֹ כְּמוֹ שֶׁהָיָה אָדָם הָרִאשׁוֹן קֹדֶם הַחֵטְא[כט], וּמִדַּת פֶּרְעָנוּת הוּא דְּגָרְמָה לוֹ שֶׁתִּתְמַעֵט קוֹמָתוֹ לִשְׁלֹשָׁה אַמּוֹת, וּמִדָּה טוֹבָה מְרֻבָּה מִמִּדַּת פֶּרְעָנִיּוּת אַחַת עַל חֲמֵשׁ מֵאוֹת[כט], אִם כֵּן לֶעָתִיד שֶׁיַּחֲזֹר הָאָדָם לְקוֹמָתוֹ יִהְיֶה חֲמֵשׁ מֵאוֹת פְּעָמִים שְׁלֹשָׁה אַמּוֹת, וַיַּעֲלֶה אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה. וְהָכִי מוּכָח בַּפִּיְטָן דְּסֻכּוֹת דְּדָוִד[כח] 'יִנְטֶה כַּוֹ' וְכוּ' וְיִהְיֶה לֶעָתִיד גָּבְהוֹ שֶׁל הֵיכָל אֶלֶף חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה, וְאָדָם יִהְיֶה כְּגָבְהוֹ שֶׁל הֵיכָל, נִמְצָא גָּבְהוֹ שֶׁל אָדָם לֶעָתִיד אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה, וּפְשׁוּט יָדָיו פְּסִיעָה שֶׁהִיא חֲמֵשׁ מֵאוֹת אַמָּה, סַךְ הַכֹּל אַלְפַּיִם אַמָּה, וְזֶה תְּחוּם שַׁבָּת שֶׁהוּא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא,

וְהוּא פָּלָא (נחלת בנימין (אשכנזי) מצוה כד).

עירובין יז: פ: סנהדרין פו. רמב"ם הל' שבת פכ"ז, ספר המצוות לא תעשה שכ"א, סמ"ג לאוין ס"ו, אורח חיים סי' שצ"ד.

משנה הלכות

האוכל חצי שיעור איסור, אם אוכל עוד חצי שיעור מצטרף ואין בידו לחזור האי חצי קודם שאוכל החצי שיעור השני, וכן האופה בשבת לדעת רש"י בפרק כלל גדול (שבת עד. ד"ה וכי מותר לאפות פחות מכשיעור) ועיין במגן אברהם[כט] לענין גוזז, ובכולהו לא אפשר לחזור את מעשה האיסור קודם שיצטרף להשיעור השני, או שיאכל שיעור אחר, אבל באלפיים אמה או בד' אמות הרי בידו להחזיר כל המעשה ויכול לחזור למקומו ולא יצטרף כלום עם המעשה איסור שיעשה אחר כך, אלא יהיה מעשה חדש לגמרי, וכהאי גוונא לא מיקרי חצי שיעור דבאמת אין זה צירוף כלל, והבן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

כח. ע"פ זמר 'מה ידידות' דליל שב"ק. ועיין ברכות נז: **כט.** חגיגה יב. בר"ר ח, א. ושם כא, ג. ושם כד, ב (מה שהיה קודם החטא). **כז.** עיין רש"י שמות כ, ו. יומא עו. ד"ה מרובה. **כח.** פיוט בחזרת הש"ץ לסוכות לאחר ברכת מחיה המתים, המתחיל 'איווי סוכת דוד'. **כט.** סי' ש"מ ס"ק ב.

פָּרָשַׁת יִתְרוֹ יֵשׁ בָּהּ ג׳ מִצְוֹת עֲשֵׂה וְי״ד לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה כה

לְהַאֲמִין שֶׁיֵּשׁ לָעוֹלָם ה׳ אֶחָד (מצות עשה י״ב)

צִוָּה יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לֵידַע וּלְהַאֲמִין שֶׁיֵּשׁ לָעוֹלָם אֱלוֹהַּ אֶחָד שֶׁהַמְצִיא כָּל הַנִּמְצָאִים וּמַכְחִישׁ וְחֹפְצוֹ נִתְהַוָּה כָּל מַה שֶּׁהָיָה הֹוֶה וְיִהְיֶה לַעֲדֵי עַד, וְכִי הוּא הוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרַיִם וְנָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, ב) ׳אָנֹכִי ה׳ אֱלֹקֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם׳, וְנֶאֱמַר (דברים ד, לט) ׳וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה׳ הוּא הָאֱלֹקִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד׳, אֲפִלּוּ בָּאֲוִירָא, וְשָׁנוּ בַּנְּבִיאִים (ירמיה ט, כג) ׳כִּי אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי׳, וּמְשֻׁלָּשׁ בַּכְּתוּבִים (דה״י א כח, ט) ׳וְאַתָּה שְׁלֹמֹה בְּנִי דַּע אֶת אֱלֹקֵי אָבִיךָ וְעָבְדֵהוּ׳.

שֹׁרֶשׁ מִצְוָה זוֹ אֵין צָרִיךְ בֵּאוּר, כִּי יָדוּעַ הַדָּבָר וְנִגְלֶה לַכֹּל כִּי הָאֱמוּנָה הַזֹּאת יְסוֹד הַדָּת, וַאֲשֶׁר לֹא יַאֲמִין בָּזֶה כּוֹפֵר בָּעִקָּר וְאֵין לוֹ חֵלֶק וּזְכוּת עִם יִשְׂרָאֵל. וְלֹא כַּפִּילוֹסוֹפִים שֶׁאָמְרוּ שֶׁהָעוֹלָם נוֹהֵג מֵאֵלָיו בְּמַזָּלוֹת וְאֵין לוֹ מַנְהִיג וְלֹא דַּבָּר, וַאֲפִלּוּ קְרִיעַת יַם סוּף וְיִצִיאַת מִצְרַיִם וְכָל הַנִּפְלָאוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ בְּמַזָּל הָיוּ, וְיֵשׁ לָנוּ לְהַאֲמִין כִּי שֶׁקֶר הֵם דּוֹבְרִים, וְ׳אֵין אָדָם נוֹקֵף אֶצְבָּעוֹ מִלְמַטָּה אֶלָּא אִם כֵּן מַכְרִיזִין עָלָיו מִלְמַעְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים לז, כג) ׳מֵה׳ מִצְעֲדֵי גֶּבֶר כּוֹנָנוּ״ (חולין ז:), וּבָזֶה תָּלוּי מַה שֶּׁאָמְרוּ (שבת לא.) שֶׁשּׁוֹאֲלִין

משנה הלכות

כה) שויתי ה׳ לנגדי תמיד זו היא קיום המצוה. כלומר מצוה זו אין לה זמן, וזמנה בכל עת ובכל שעה ורגע כל ימי חיי האדם חייב להיות ולחשוב במחשבה זו[ב]. ומן הידוע לידע שאין בנו כח לידעו ושכל להשיג גדלו וטובו, שהוא אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל, והוא שלם בתכלית השלימות ואין לו שום חסרון ממיני החסרונות, ושהוא הבורא ואינו נברא וחי וקיים לעולם ולא

כה) **א.** עיין ילקו״ש דברים תתיד. **ב.** חינוך בהקדמתו.

לָאָדָם לְאַחַר מִיתָה 'צִפִּיתָ לִישׁוּעָה', וְהָכִי קָאָמַר כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי רוֹצֶה שֶׁתַּאֲמִינוּ בִּי אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם, כָּךְ אֲנִי רוֹצֶה שֶׁתַּאֲמִינוּ בִּי שֶׁאֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם וַאֲנִי עָתִיד לְקַבֵּץ אֶתְכֶם כְּדִכְתִיב (דברים ל, ג) 'וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל הָעַמִּים' (סמ"ק).

וְהָאֱמוּנָה הוּא שֶׁיַּאֲמִין וְיִקְבַּע בְּנַפְשׁוֹ שֶׁהָאֱמֶת כֵּן וְשֶׁאִי אֶפְשָׁר בְּחִלּוּף זֶה בְּשׁוּם פָּנִים, וְאִם יִשְׁאַל אָדָם עָלָיו יָשִׁיב לְכָל שׁוֹאֵל שֶׁזֶּה יַאֲמִין לִבּוֹ וְלֹא יֵדַע בְּחִלּוּף זֶה, וַאֲפִלּוּ יֹאמְרוּ לְהָרְגוֹ, שֶׁכָּל זֶה מַחֲזִיק וְקוֹבֵעַ הָאֱמֶנֶת הַלֵּב כְּשֶׁמּוֹצִיא הַדִּבּוּר מִן הַכֹּחַ אֶל הַפֹּעַל, רוֹצֶה לוֹמַר כְּשֶׁמְּקַיְּם בְּדַבְּרוֹ בְּפִיו מַה שֶּׁלִּבּוֹ גּוֹמֵר, וְאִם יִזְכֶּה לַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת הַחָכְמָה וּלְבָבוֹ יָבִין וְעֵינָיו יִרְאוּ בְּמוֹפֵת חוֹתֵךְ שֶׁהָאֱמוּנָה הַזֹּאת שֶׁיַּאֲמִין אֱמֶת וּבָרוּר, אִי אֶפְשָׁר לִהְיוֹת דָּבָר בִּלְתִּי זֹאת, אָז מְקַיְּם מִצְוַת עֲשֵׂה זוֹ מִצְוָה מִן הַמֻּבְחָר (חינוך).

וְהָרַמְבַּ"ם בְּהִלְכוֹת יְסוֹדֵי הַתּוֹרָה (פ"א ה"א) כָּתַב 'יְסוֹד הַיְסוֹדוֹת וְעַמּוּד הַחָכְמָה לֵידַע שֶׁיֵּשׁ שָׁם מָצוּי רִאשׁוֹן, וְהוּא מַמְצִיא כָּל נִמְצָא, וְכָל הַנִּמְצָאִים מִשָּׁמַיִם וָאָרֶץ וּמַה שֶּׁבֵּינֵיהֶם לֹא נִמְצְאוּ אֶלָּא מֵאֲמִתַּת הִמָּצְאוֹ. (ה"ב) וְאִם יַעֲלֶה עַל הַדַּעַת שֶׁהוּא אֵינוֹ מָצוּי אֵין דָּבָר אַחֵר יָכוֹל לְהִמָּצְאוֹת. (ה"ג) וְאִם יַעֲלֶה עַל הַדַּעַת שֶׁאֵין כָּל הַנִּמְצָאִים מִלְּבַדּוֹ מְצוּיִים הוּא לְבַדּוֹ יִהְיֶה מָצוּי, וְלֹא יִבָּטֵל הוּא לְבִטּוֹלָם. שֶׁכָּל הַנִּמְצָאִים צְרִיכִין לוֹ וְהוּא בָּרוּךְ הוּא אֵינוֹ צָרִיךְ לָהֶם וְלֹא לְאֶחָד מֵהֶם וְכוּ'. (ה"י) וִידִיעַת דָּבָר זֶה מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁנֶּאֱמַר 'אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ'. וְכֵן צָרִיךְ לֵידַע וּלְהַאֲמִין שֶׁהַתּוֹרָה מִן הַשָּׁמַיִם, וַאֲפִלּוּ יָקִים כָּל הַמִּצְוֹת אֶלָּא שֶׁלֹּא יַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה שֶׁכָּךְ כָּתוּב בַּתּוֹרָה וְשֶׁנִּתְּנָה

משנה הלכות

נפסד ככל הנבראים, ומחוייבים למסור נפשינו גופינו ומאודינו על קדושת שמו הגדול[ג]. והוא אחד משׁשׁת מצות עשה שכתב החינוך שלא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד בכל ימיו, ועיין חרדים מצות התלויות בלב מ"א.

ג. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"א ה"ז.

לָנוּ מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הֲרֵי זֶה כּוֹפֵר, דְּמַה לִּי וְלֶאֱמוּנָתוֹ וּמְנָא לֵיהּ הָא. וְאָמְרוּ חֲזַ"לֿ ׳מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁנִּכְנַס לִמְדִינָה אָמְרוּ לוֹ עֲבָדָיו גְּזוֹר עָלֵינוּ גְּזֵרוֹת, אָמַר לָהֶם כְּשֶׁתְּקַבְּלוּ מַלְכוּתִי אֲגְזוֹר עֲלֵיכֶם גְּזֵרוֹת, שֶׁאִם מַלְכוּתִי אֵינְכֶם מְקַבְּלִין גְּזֵרוֹתַי הַאֵיךְ אַתֶּם מְקַיְּמִין׳. וְאָמְרוּ רַז"ל בְּפֶרֶק חֵלֶק (סנהדרין צט.) ״כִּי דְבַר ה׳ בָּזָה׳ (במדבר טו, לא) הָאוֹמֵר אֵין תּוֹרָה מִן הַשָּׁמַיִם׳ וְכוּ׳, הָאוֹמֵר כָּל הַתּוֹרָה מִן הַשָּׁמַיִם חוּץ מִפָּסוּק זֶה שֶׁלֹּא נֶאֱמַר מִפִּי הַגְּבוּרָה אֶלָּא שֶׁמֹּשֶׁה עַצְמוֹ אֲמָרָהּ זֶה הוּא ׳דְּבַר ה׳ בָּזָה׳, לְפִי שֶׁהַמִּצְוֹת הֵם טָהֳרָה וּקְדֻשָּׁה וְהָעוֹסֵק בָּהֶם מִתְטַהֵר וּמִתְקַדֵּשׁ.

מִנְיַן אוֹתִיּוֹת שֶׁל עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת הֵם שֵׁשׁ מֵאוֹת וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה כְּנֶגֶד תַּרְיַ"ג מִצְוֹת (עיין במ"ר יג, טו), וְעַיֵּן רַמְבַּ"ן בַּפֵּרוּשׁ לְשִׁיר הַשִּׁירִים֯ ׳וְתַרְיַ"ג מִצְוֹת הַנִּרְמָזִים בַּעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת׳. וְעַיֵּן בְּסֵפֶר הַקָּנֶה׳.

מכות כד. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"א, ספר המצוות מצות עשה א, סמ"ג עשין א, סמ"ק סי' א, אורח חיים סי' ס"א.

מִצְוָה כו

לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים (לא תַּעֲשֶׂה י"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַעֲלוֹת עַל הַמַּחֲשָׁבָה וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא נַאֲמִין שֵׁנִי שׁוּם אֱלוֹהַּ זוּלַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַדּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, ג) ׳לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי׳, פֵּרוּשׁ אֶל הַמָּקוֹם שֶׁאֲנִי פּוֹנֶה, וְזֶהוּ

משנה הלכות

כו) עיקר האיסור. העובר במעשה שעובד עבודה זרה כדרך עבודתו, כלומר כדרך שעובדין אותה הטועים אחריה ומאמינים בה, או אפילו שלא כדרך עבודתו אם יעבדנו בד' עבודות שהם זיבוח קיטור וניסוך והשתחויה, עבר על לאו ד'לא יהיה לך' וחייב סקילה במזיד והתראה, ובשוגג חטאת קבוע[א].

ד. מובא ביד הקטנה על הרמב"ם שם. ועיין מכילתא מס' בחודש ו. ספרא אחרי יג. **ה.** לאחר ביאורו על שה"ש שם. **ו.** דפוס קורץ תקמ"ד מדף עד: עד דף עז. **כו) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג ה"א-ב-ג.

אַזְהָרָה עַל כָּל מָקוֹם בָּעוֹלָם, לְפִי שֶׁהוּא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בְּכָל מָקוֹם, דְּלֵית אֲתַר פָּנוּי מִנֵּהּ.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יֹאמַר הָאָדָם הוֹאִיל וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עוֹשֶׂה פְּעֻלּוֹתָיו עַל יְדֵי שְׁלוּחָיו הַמַּלְאָכִים הַנִּקְרָאִים אֱלֹהִים כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בראשית לב, לא) 'רָאִיתִי אֱלֹהִים פָּנִים אֶל פָּנִים', וְגַם עַל יְדֵי שְׁאָר כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, וְיַחְשֹׁב כִּי רָאוּי לְכַבְּדָם כִּי עֶבֶד מֶלֶךְ מֶלֶךְ, עַל כֵּן הִזְהִיר עֲלֵיהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל אַפּוֹ וַחֲמָתוֹ הוּא (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה יד). וְהוּא הַדִּין כָּל הַנִּבְרָאִים אוֹ גַּלְגַּלִּין אוֹ מַה שֶּׁהוּא מִד' יְסוֹדוֹת שֶׁאֵין לְעָבְדָם, וַאֲפִלּוּ הָעוֹבְדוֹ וְהַמְקַבְּלוֹ יוֹדֵעַ וּמַאֲמִין שֶׁה' הוּא אֱלֹקִים וְלוֹ הַיְכֹלֶת הַגְּמוּרָה וְהָאֲמִתִּי, וְאֵין דַּעְתּוֹ לְהוֹצִיא עַצְמוֹ מֵרְשׁוּתוֹ וַעֲבוֹדָתוֹ, אֶלָּא שֶׁאוֹמֵר שֶׁגַּם לְזֹאת הָעֲבוֹדַת אֱלִילִים יֵשׁ לוֹ קְצָת יְכֹלֶת הָאֱלֹהוּת אֲשֶׁר הַבּוֹרֵא חָלַק לוֹ וּבַעֲבוֹדָתָהּ תֵּיטִיב לוֹ בְּהַצְלָחָה, עַל אֵלּוּ וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה אִם עָבָדָם עַל זֹאת

משנה הלכות

שאר פרטי איסורים. והעובר במחשבה חייב עונש בידי שמים[ב]. ולא יקיים העשוי דכתיב 'לא יהיה לך', הזהיר על קיום אליל[ג]. ואסור לקרות בספרי עובדי עבודה זרה המחוברים בענין עבודתה או בענינים אחרים שלה, כל שגורמין להאמין בה בשום צד ולהרהר בה[ד]. ובכלל זה שלא לקרות ספרי מינות של המיסיונערים שלהם, וכן הטעסטעמענט החדש שלהם, וכיוצא בהן. וחייבים למסור את ממונינו ונפשינו על לאו זה[ה]. ואסור לעשות נוי עבודת כוכבים[ו], וחלונות להחדר שעבודה זרה בתוכה, עיין בזה בט"ז ביורה דעה (סי' קמ"ג סק"ב)[ז], ואסור לצבוע בית עבודת כוכבים[ח]. לא יאמר שום דבר בדרך הלצה שנראה ככפירה ח"ו, אף שלא בכוונה, חוצפא כלפי שמיא מי איכא[ט]. קיבלו לאלוה וחזר תוך כדי דיבור חייב[י]. והעובדה מאהבה, רוצה לומר שחיבב הצורה לרוב יפיה, או מיראה שלא תרע לו עובר[יא]. ורע המעשה אשר בעוונותינו הרבים בכמה בתי בני ישראל מכניסים ביום אד שלהם האילנות הידועים

ב. שם הל' יסודי התורה פ"א ה"ו, ובהל' עכו"ם פ"א ה"ו, ופ"ב ה"ב-ג. ועיין מנחת חינוך. **ג.** מכילתא פר' בחודש ו. **ד.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ב ה"ב. **ה.** רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ז. יו"ד סי' קנ"ז ס"א. **ו.** תוס' ע"ז יט: ד"ה הגיע לכיפה. **ז.** ועיין רמב"ם הל' עכו"ם פ"ט הי"א. יו"ד סי' קמ"ג ס"ב. **ח.** עיין ע"ז מז: במתני' סיידו וכיידו וכו'. **ט.** עיין סוטה ז: חציץ עלי מאן דמפריט חטאיה, עיין שם, ועיין סנהדרין נו. והשני אומר אף אני כמוהו. **י.** רמב"ם שם פ"ב ה"ט. **יא.** שם פ"ג ה"ו.

הַכַּוָּנָה הֲרֵי הוּא עֲבוֹדָה זָרָה מַמָּשׁ, וְעִנְיָן זֶה הִזְהִירָה הַתּוֹרָה בְּפֵרוּשׁ בְּאָמְרוֹ יִתְבָּרֵךְ (דברים ד, יט) **'וּפֶן תִּשָּׂא עֵינֶיךָ הַשָּׁמַיְמָה וְרָאִיתָ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ וְגוֹ' וְנִדַּחְתָּ וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לָהֶם וַעֲבַדְתָּם אֲשֶׁר חָלַק ה' אֱלֹקֶיךָ אֹתָם לְכֹל הָעַמִּים', כְּלוֹמַר מֵאַחַר שֶׁתִּרְאֶה שֶׁאֵלּוּ 'חָלַק אֹתָם' הַשֵּׁם יִתְבָּרֵךְ לִהְיוֹת מַנְהִיגִים לְכָל הָאֻמּוֹת וְלִהְיוֹת חַיִּים וְאֵינָם נִפְסָדִים, וְתֹאמַר אֲשֶׁר הַבּוֹרֵא חָלַק לָהֶם קְצָת יְכֹלֶת הָאֱלֹקוּת, אוֹ שֶׁרְצוֹן הַבּוֹרֵא לְכַבְּדָם, לָכֵן הִזְהִיר הַכָּתוּב עַל זֶה** (יד הקטנה על הרמב"ם הל' עכו"ם פ"ב, לא תעשה י-יא-יב). **וְנִקְרָאִים 'אֲחֵרִים' עַל שֵׁם שֶׁמְּקַבְּלִים כֹּחַ מֵאַחֵר, וְאֵין לָהֶם כֹּחַ עַצְמִי, אֶלָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא כֹּל יָכוֹל** (רבינו בחיי שמות כ, ג). **וְזֹאת הַמִּצְוָה הוּא עִקָּר גָּדוֹל שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁהַכֹּל תָּלוּי עָלָיו כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ ז"ל** (ספרי פר' ראה ב) **'כָּל הַמּוֹדֶה בַּעֲבוֹדָה זָרָה כְּכוֹפֵר בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ, וְכָל הַכּוֹפֵר בַּעֲבוֹדָה זָרָה כְּמוֹדֶה בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ'.**

מכות כד. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"א, ספר המצוות לא תעשה א, סמ"ג לאוין א' ועשין סי' מ', יראים מצוה ס"ג, סמ"ק סי' ס"א, יורה דעה סי' קמ"ו.

משנה הלכות

ליום הולדת האותו איש, וכן על המסתכלים (בטעלעוויזיא בלע"ז) על עבודה זרה ובית תפלות שלהם ועבודתם הנראים על הטעלעוויזיא, ונהנים מעבודה זרה ויפיה, וכדומה, שהוא מלבד הנזק הגדול של הטעלעוויזיא שגורם בכלל, יש בו בזה משום אבזרייהו דעבודה זרה בכגון זה, ומי שיש בידו למחות ימחה ותבוא עליו ברכת טוב. עכ"פ יסבירו לעם קודש גודל האיסור לראות ולשמוע הניגונים והסערימאניעס שלהם. וישראל המאמינים ישמעו להם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ובני נח גם כן מצווים על לאו זה.

מִצְוָה כז

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת צְלָמִים (לֹא תַעֲשֶׂה ט"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה וְלֹא נְצַוֶּה לַאֲחֵרִים לַעֲשׂוֹת שׁוּם צוּרָה שֶׁתֵּעָבֵד לַעֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, ד) **'לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶּסֶל וְכָל תְּמוּנָה', וְאוֹמֵר דְּיָלֵיף לַהּ מִקְרָא** (ויקרא יט, ד) **דְּ'אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֱלִילִם וֵאלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם'[א]. וְהַמְצַוֶּה לַעֲשׂוֹתָהּ הוּא הוּא הַגּוֹרֵם הָעֲשִׂיָּה, וּבְסִפְרִי "לֹא תַעֲשֶׂה' אֲפִלּוּ לַאֲחֵרִים'.**

משנה הלכות

כז) גדרי האיסור. דעת הרמב"ן[ב] שאין האזהרה אלא שלא יעשה צלמים על דעת לעבדם[ג]. ובכל התורה קיימא לן אין שליח לדבר עבירה[ד] והכא חייב, דגם הציווי בכלל עבירה והעושה או מצוה חייב מלקות[ה]. וישראל העושה לעכו"ם עובר בלאו[ו]. והעושה לעצמו עובר בב' לאוין[ז]. אין נפקא מינה בין צורה לצורה, ואפילו שלשול קטן מאחר שיעשה על מנת לעבדם[ח]. והעושה צורות שלא על מנת לעבדם שנכללו באיסור אלו הם, צורת אדם, צורות שבמדור השכינה כגון ד' פנים להדי הדדי, ושבמדור העליון, כגון חיות ושרפים ואופנים ומלאכי השרת, ושבמדור התחתון כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות כולן אסורין[ט]. ועיין שולחן ערוך ביורה דעה (סי' קמ"א) פרטי הדינים.

צורה שאינה בולטת. וחילוק בין צורה שוקעת לצורה בולטת, וטבעת שיש עליה חותם ואין עליה חותם, ובין שעשה הצורה בכל איבריה או רק הפנים', והסמ"ג נוטה לאיסור בכל האופנים. ולצור בצבעונים לא שוקע ולא בולט מותר אפי' לישראל עצמו, כן כתב המרדכי בשם מהר"ם, ולכן המציירים במחזורים ליכא למיחש משום איסור, אבל אסור לעשות כן משום שמסתכלין בה בשעת התפילה ואין מכוונין לבם לשמים[יא]. ופשוט דאם עשאו לשם עבודה זרה אפי' בצבעונים חייב.

מסחר בצורות אסורות. ויש ליזהר לצורפי זהב וכסף ישראלים שלא לעשות צלמים לעבודה זרה, ולבעלי חנויות שלא למכרם, וכל דבר שצריך לה ולמשמשיה כגון גביעין ששותין בהן יין נסך לקלון עבודה

כז) א. רמב"ן בהשגות לספר המצוות לא תעשה ה. **ב.** בהשגות שם. **ג.** כלומר קבלתם לאלהות. **ד.** ראה בקידושין מב: **ה.** רמב"ם בספר המצוות לאו ב-ג. כמבואר במנחת חינוך. **ו.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג ה"ט. **ז.** רמב"ם שם. ובספר המצוות לאו ג. **ח.** ע"ז מג: רמב"ם שם פ"ב ה"א. **ט.** רמב"ם שם פ"ג ה"י-יא. יו"ד סי' קמ"א ס"ד. **י.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד סי' קמ"א ס"ד-ה. **יא.** מרדכי פרק כל הצלמים רמז תת"מ. ועיין ט"ז סי' קמ"א ס"ק י"ג-יד. ובנקודות הכסף שם. וש"ך ס"ק ל. ופתחי תשובה ס"ק ו.

שֶׁרֹּשׁ מִצְוָה זוֹ יָדוּעַ שֶׁהוּא לְהַרְחִיק הָאֱלִילִים, וְשֶׁלֹּא יֹאמַר הַוְקָא הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה חַיָּב שֶׁמַּכְעִיס אֶת יוֹצְרוֹ, אֶלָּא גַּם הָעוֹשֶׂה לַאֲחֵרִים חַיָּב שֶׁנֶּאֱמַר 'לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶּסֶל' לֹא תִהְיֶה פּוֹסֵל הַמַּטְבֵּעַ בְּצַד הַטָּמְאָה, כִּי הָאָדָם נִבְרָא בְּצֶלֶם קוֹנוֹ וְאַל 'תַּעֲשֶׂה לְךָ' כִּפְסוּלֵי הַמֻּקְדָּשִׁים שֶׁהַמַּחֲשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בָּהֶם, כְּלוֹמַר לֹא תִּפְסֹל אֶת עַצְמְךָ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה טו). וּבַזֹּהַר (ח"ב צג.) כָּל מִי שֶׁאֵינוֹ מְלַמֵּד אֶת בְּנוֹ תּוֹרָה עוֹבֵר עַל 'לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶּסֶל', וּלְבַסּוֹף נַעֲשֶׂה בֶּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה.

ע"ז מ: מג: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג, ספר המצוות ל"ת תעשה ב, סמ"ג ל"תוין ב, יראים ס"ד, סמ"ק קס"א, יורה דעה סי' קמ"א.

מִצְוָה כח

שֶׁלֹּא לְהִשְׁתַּחֲוות לַעֲבוֹדָה זָרָה (לא תַּעֲשֶׂה ט"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִשְׁתַּחֲוות לַעֲבוֹדַת אֱלִילִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, ה) 'לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם'. וַעֲבוֹדָה זָרָה הוּא כָּל שֶׁיַּעֲבֹד

משנה הלכות

זרה, ומחתות או מעילים לקטר או לעטר בהן עבודה זרה 'יכרת לאיש אשר יעשנה'[יב], ואמרינן במתניתין (ע"ז יג:) 'אלו דברים אסורים למכור לכותים אצטרובלין ובנות שוח וכו'. ואין עושין תכשיטין ולולאות ונזמים וטבעות לאליל[יג], ואין לך עושה גדול ממכרן לאליל', ותנן נמי (ע"ז טז.) 'אין בונין עמהם בסולקי, וגרדום, איצטדיא, ובימה, מאחר שמסייע נראה כעובד' עכ"ל היראים (מצוה ע"ח).

שאר צורות אסורות. ועיין ט"ז ביורה דעה[יד] מה שנהגו לעשות דמות אריה על ארון קודש בבית הכנסת. אסור לעשות משמשין שבמקדש דוגמתן ממש כגון מנורה וכלים אם לא ישנה בה קצת בגובה או באורך[טו]. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר עליה חייב מלקות. ובן נח גם כן מוזהר עליה.

כח) איזו עבודה אסורה. המשתחוה לעבודה זרה או שעובד באחד מד' עבודות שבקרבן בין העושה לעבדה או לבזותה חייב אפילו אין דרך עבודתה בכך[א].

יב. עיין יו"ד סי' קנ"א ס"א. **יג.** עיין משנה ע"ז יט: ותוס' שם ד"ה הגיע לכיפה. **יד.** סי' קמ"א ס"ק י"ג. **טו.** יו"ד שם ס"ח. **כח) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג ה"ג.

זוּלַת הָאֵל בָּרוּךְ הוּא, וְהַמִּשְׁתַּחֲוֶה לָהּ אֲפִלּוּ אֵין עֲבוֹדָתָהּ בְּכָךְ, וְגַם אֵינוֹ מִשְׁתַּחֲוֶה לְעָבְדָהּ אֶלָּא דֶּרֶךְ שְׂחוֹק אוֹ בְּזָיוֹן גְּזֵרַת הַכָּתוּב הוּא דְּחַיָּב, וְכֵן בְּכָל אַרְבַּע עֲבוֹדוֹת שֶׁבְּקָרְבָּן.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַמִּשְׁתַּחֲוֶה לַעֲבוֹדָה זָרָה מַכְנִיעַ קוֹמָתוֹ לְפָנֶיהָ וּמַחְשִׁיב אוֹתָהּ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה טז), וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין עֲבוֹדָתָהּ בְּכָךְ מִכָּל מָקוֹם הָאָדָם נִפְעָל לְפִי פְּעֻלּוֹתָיו וְלִבּוֹ, וְכָל מַחֲשַׁבְתּוֹ תָּמִיד לְאַחַר מַעֲשָׂיו שֶׁהוּא עוֹסֵק בָּהֶם אִם טוֹב וְאִם רַע, וַעֲבֵרָה גּוֹרֶרֶת עֲבֵרָה[ב]. גַּם כִּי יֵשׁ לְכָל אִישׁ יִשְׂרָאֵל נֶפֶשׁ אֱלֹקִי מִמַּעַל, דִּשְׁלֹשָׁה שֶׁתָּפִין בָּאָדָם[ג], וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָפַח בְּאַפּוֹ נִשְׁמַת רוּחַ חַיִּים[ד], וְעַל יְדֵי שֶׁהוּא מִשְׁתַּחֲוֶה לְאֶחָד מִן הַשָּׂרִים אֲפִלּוּ הַמַּלְאָכִים, הֲרֵי הוּא מַשְׁפִּיל חַם וְחָלִילָה אֶת חֵלֶק ה' שֶׁבּוֹ שֶׁמִּשְׁתַּחֲוֶה בְּעַל כָּרְחוֹ לְעָבְדוֹ, וְדוֹמֶה לְמִי שֶׁעוֹשֶׂה הַמֶּלֶךְ מִשְׁתַּחֲוֶה לְעָבְדוֹ, וְלָכֵן הִקְפִּיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִשְׁתַּחֲוֹוֹת אֲפִלּוּ לְאֶחָד מִן הַשָּׂרִים (אלשיך שמות שם)[ה].

משנה הלכות

ובשאר עבודות אם דרך עבודתה בכך חייב, אין דרך עבודתה בכך מותר לבזותה[ו], ומצוה איכא[ז], וכל ליצנותא אסורא לבר מליצנותא דעבודה זרה[ח].

מראית עין. נתפזרו לו מעות לפני עכו"ם לא ישחה ויטלם, ישב לו קוץ ברגלו לפני עכו"ם לא ישחה ויטלנה אלא ילך עד לאחר עבודה זרה[ט]. התיר לו שרוך נעלו לא ישחה לפני עבודה זרה לנועלו, לא ירכין ראשו לשאילת שלום לפני עכו"ם דנראה כמודה לעבודה זרה[י]. פרצופין המקלחין מים אף על פי שאינם נעבדים, לא יניח פיו על פיהם וישחה לשתות שנראה כמנשק לעכו"ם[יא]. וכן מעיין מושך מים לפני עבודה זרה לא ישחה וישתה שנראה כמשתחוה[יב].

פרטי האיסור. המשתחוה משעה שיכבוש פניו בקרקע חייב סקילה, ולא בעי פישוט ידים ורגלים[יג]. והעובר במזיד ובהתראה חייב סקילה, במזיד ובלא התראה

ב. עיין בענין זה בחינוך מצוה ט"ז. **ג.** נדה לא. **ד.** בראשית ב, ז: 'ויפח באפיו נשמת חיים'. וראה נדה שם. **ה.** מובא גם בנחלת בנימין (אשכנזי) מצוה כח. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. ועיין מנחת חינוך מצוה כ"ו אות א. **ז.** עיין יו"ד סי' קמ"ו סט"ו. **ח.** עיין במגילה כה: יו"ד סי' קמ"ז ס"ה. **ט.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד סי' ק"נ ס"ב. **י.** עיין יו"ד שם ס"ג בהגה. **יא.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם ס"ג. **יב.** ע"ז יב. **יג.** רמב"ם שם פ"ו ה"ח.

וְאוֹמֵר (שמות שם) 'עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים' בָּרְשָׁעִים, כִּי אוֹתָן הַדּוֹרוֹת יָכוֹל לִרְאוֹת בְּמוֹ חַיָּיו, 'וְעֹשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים' (שם, ו) לַצַּדִּיקִים, כִּי הֵם קְרוּיִים חַיִּים גַּם בְּמִיתָתָם[ד], וְאִם כֵּן גַּם בְּמוֹתוֹ יִרְאֶה שְׂכָרוֹ זֶרַע יְבָרֵךְ דּוֹר יְשָׁרִים יְבֹרָךְ.

סנהדרין ס: סא: סג. ע"ז מג.: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג, ספר המצוות לא תעשה ה', סמ"ג לאוין י"ט, סמ"ק סי' ס"ד, יורה דעה ק"נ.

מִצְוָה כט

שֶׁלֹּא לַעֲבֹד עֲבוֹדָה זָרָה (לא תַּעֲשֶׂה י"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נַעֲבֹד שׁוּם עֲבוֹדָה זָרָה בָּעוֹלָם בִּדְבָרִים שֶׁדֶּרֶךְ הַמַּאֲמִינִים בָּהּ לְעָבְדָהּ, וְאַף עַל פִּי שֶׁעֲבוֹדָתָהּ דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן וְאֵינָהּ מֵאַרְבַּע עֲבוֹדוֹת הַנֶּאֱמָרִים לְמַעְלָה (מצוה כח), שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, ה) 'לֹא תָעָבְדֵם', כְּלוֹמַר בְּמַה שֶׁדַּרְכָּן לַעֲבֹד אֵיזֶה עֲבוֹדָה שֶׁתִּהְיֶה, וּכְתִיב (דברים יב, ל)

משנה הלכות

כרת, ובשוגג חייב חטאת[טו]. וד' עבודות שאמרנו רוצה לומר משתחוה, זורק, מקטר, או מנסך[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.

כט) עבודה דרך בזיון. העובד עבודה זרה אפילו דרך בזיון פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש הרי זה בסקילה. ואפילו מכוון לבזותה ולא לעבדה חייב כיון שעבודתה בכך[א].

שאר סוגי עבודה. עכו"ם שנושאים אליל על כתפיהן ומקלסין אחריהם כותים לקלון אליל בהליכתן זו היא עבודתה, הלכך צריך אדם ליזהר שלא ילך עמהן, אפילו צריך לילך עמהם במקום אחר, שהרי מכל מקום הולך הוא והליכה זו עבודה (יראים מצוה ע"ח). המגפף, המנשק, המכבד, המרבץ, והמרחיץ, והסך, המלביש, והמנעיל, הרי אלו בלא תעשה[ב].

הזכרת שם עבודה זרה. ואין להזכיר שמה[ג]. אין לעשותה סימן לומר המתן לי אצל עבודה זרה פלונית[ד], או דבר זה הוא אצל עבודה זרה פלונית וכיוצא בזה, ויש להזהיר המון עם על זה, גם על בתי תפלות שלהם. גם יש להזהיר בעת הבחירות אשר מצביעים בבתי תיפלות שלהם בכמה מקומות

יד. ראה ברכות יח: **טו.** שם פ"ג ה"א. **טז.** שם ה"ג. **כט) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג ה"ג-ד-ה. **ב.** שם ה"ו. **ג.** רמב"ם שם פ"ה ה"י. יו"ד סי' קמ"ז ס"א. **ד.** רמב"ם שם פ"ה הי"א.

'אֵיכָה יַעַבְדוּ הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֶת אֱלֹהֵיהֶם' וְגו', וּכְתִיב לְעֵיל מִנֵּה (שם) 'פֶּן תִּדְרֹשׁ לֵאלֹהֵיהֶם', ו'פֶּן' זֶהוּ לֹא תַעֲשֶׂה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כֵּיוָן שֶׁעָבַד אוֹתָהּ כְּדַרְכָּהּ אֲפִלּוּ שֶׁעֲבוֹדָתָהּ דֶּרֶךְ בְּזָיוֹן, גִּלָּה דַּעְתּוֹ שֶׁרוֹצֶה לַעֲשׂוֹת לָהּ נַחַת רוּחַ, כֵּיוָן שֶׁלֹּא שִׁנָּה מִמִּצְוָתָהּ חַיָּב וְאַף עַל פִּי שֶׁבְּזֶה אוֹתָהּ כְּגוֹן עֲבוֹדַת פְּעוֹר', וְאַל יַחְשֹׁב שֶׁלֹּא יִהְיוּ חַיָּבִים דֶּרֶךְ בְּזָיוֹן גַּם אִם תִּהְיֶה עֲבוֹדָתָהּ בְּכָךְ, וּמִכָּל מָקוֹם לֹא הָיוּ יִשְׂרָאֵל נִכְשָׁלִים בַּעֲבוֹדָה זָרָה אֶלָּא עַל יְדֵי כִּשּׁוּף שֵׁם שֶׁל טֻמְאָה (כך פירש בספר הזוהר[ז]) שֶׁלִּמְּדָם בִּלְעָם הָרָשָׁע שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לא, טז) 'הִבְדַּבַר בִּלְעָם' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה יז), וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעָקְרָהּ וּלְשָׁרֵשׁ אַחֲרֶיהָ בְּכָל אֹפֶן שֶׁהוּא, כֵּיסּוֹד הַגָּדוֹל אִתָּנוּ שֶׁמֵּהַפְּעָלָה יִתְפַּעֵל הַפּוֹעֵל[ח].

סנהדרין ס: סג. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו, ספר המצוות ל"א תעשה ו', סמ"ג ל"אוין י"ז, סמ"ק ס"ג, יראים ע"ח, יורה דעה ק"ט.

משנה הלכות

שישראל אסור להיכנס לשם, ואם ירצו בבחירות לקולותינו ישנו מקום ההצבעה.

שיתוף. והעובד על ידי שיתוף היינו שמשתף עבודה זרה ואומר שיש בו גם כן אלהות ח"ו, אף שמאמין גם כן בה', חייב. ובבני נח נחלקו הראשונים אי עובר על ידי שיתוף[ט]. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר על לאו זה חייב סקילה, ונוהג בבן נח.

ה. עירובין צו. 'כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה'. **ו.** עיין רש"י במדבר כה, ג. **ז.** עיין בזוהר חדש פא: 'הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם', בעצת בלעם לא נאמר, אלא 'בדבר בלעם', אוליף לון מילין בפומא, דהא חרשין וקוסמין לא הוו בעלמא כותייהו, אבל מילין בפומא לאשלמא חרשייהו לא הוו ידעי, ועל דא 'בדבר בלעם' עבדו, ואשלים חרשייהו, ויכיל להו. **ח.** הוא יסוד החינוך במצוה ט"ז, מובא גם במצוה הקודמת. **ט.** עיין בפתחי תשובה סי' קמ"ז ס"ק ב.

מִצְוָה ל

שֶׁלֹּא לִשְׁבַּע לַשָּׁוְא (לֹא תַעֲשֶׂה י"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת עַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁבַּע בִּשְׁמוֹ לַשָּׁוְא, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, ז) 'לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה' אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כַּוָּנַת הַשְּׁבוּעָה לוֹמַר כַּאֲשֶׁר הַשֵּׁם אֱמֶת כֵּן יִהְיוּ דְּבָרָיו אֱמֶת, וְאִם לֹא יְקַיֵּם דְּבָרָיו הֲרֵי זֶה כְּמַכְחִישׁ אֶת הַשֵּׁם חַס וְחָלִילָה וּמְחַלֵּל מִקְדָּשְׁתוֹ, וַאֲפִלּוּ רַק הִזְכִּיר הַשֵּׁם לְבַטָּלָה צָרִיךְ לְנַדּוֹתוֹ, דְּהָעוֹבֵר עַל הַשְּׁבוּעָה כְּאִלּוּ מַכְחִישׁ וְכוֹפֵר בּוֹ יִתְבָּרַךְ (עיין אבן עזרא שמות שם). וְרָאוּי וּמְחֻיָּב עָלֵינוּ בְּזָכְרֵנוּ שְׁמוֹ הַגָּדוֹל עַל מַעֲשֵׂינוּ וְדִבּוּרֵנוּ לְזָכְרוֹ בְּאֵימָה וּבִירְאָה בְּרִתֵּת וּבְזִיעַ, וְלֹא כְּמְהַתְּלִים וּמְדַבְּרִים בְּדָבָר קַל (חינוך). וּבְמִדְרַשׁ חֲכָמִים כָּתְבוּ (עיין זוה"ק ח"ב צא:) שְׁיֵשׁ אֶבֶן עַל הַתְּהוֹם וְחָקוּק בּוֹ הַשֵּׁם,

ל) ענין לשוא. ופירוש 'לשוא' הוא בד' אופנים, א', נשבע על דבר ידוע, כגון עמוד של שיש שהוא של זהב וכיוצא בזה[א]. ב', הנשבע על דבר ידוע שהוא כן כגון על האבן שהוא אבן[ב]. ג', הנשבע לבטל את המצוה, כגון שלא יניח תפילין ולא יתעטף בציצית[ג]. ד', הנשבע לעשות דבר שאין בידו כח לעשותו, כגון שלא יישן ג' ימים רצופים או לא יאכל ז' ימים רצופים וכיוצא בזה[ד]. הנשבע על דבר שאינו ידוע לשלשה בני אדם, ונשבע לשנות אינו חייב משום שוא, וחייב משום שקר[ה]. נשבע מעצמו או מפי אחרים, אפילו השביעו עכו"ם וענה אמן או הן חייב[ו]. אינו חייב אלא הנשבע בשם, נשבע בכינוי כגון רחום או חנון, אינו חייב, ואיסורא עובר אפילו בלי הזכרת השם[ז]. חזר בו תוך כדי דיבור אינו לוקה[ח].

שאר עניני לא תשא. בכלל זה הוא המברך ברכה שאינה צריכה להרמב"ם[ט], ולשאר פוסקים מדרבנן[י]. המוציא שם שמים לבטלה עובר על זה[יא]. ולפיכך טעה והוציא

ל) א. רמב"ם הל' שבועות פ"א ה"ד. יו"ד סי' רל"ו ס"ד. **ב.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם. **ג.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד שם. **ד.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם. **ה.** רמב"ם שם פ"ה הכ"ב, ועיין שם ברדב"ז ובכסף משנה ולחם משנה. **ו.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. יו"ד סי' רל"ז ס"ב. **ז.** רמב"ם שם ה"ג, ועיין בלחם משנה שם ה"ב, ובכסף משנה ה"ג. **ח.** רמב"ם שם הי"ז. **ט.** רמב"ם הל' ברכות פ"א הט"ו. הל' שבועות פי"ב ה"ט. **י.** עיין מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם הל' ברכות שם, ובהל' שבועות פי"ב ה"י-יא. או"ח סי' רט"ו ס"ד. ועיין מגן אברהם שם ואשל אברהם.

וְהַנִּשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר גּוֹרֵם שֶׁיִּרְים אוֹתוֹ הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַתְּהוֹם וְיַעֲלֶה וְיִשְׁטֹף הָעוֹלָם, עַד שֶׁרוֹמֵז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַמְמֻנֶּה הַמְמֻנֶּה עַל שִׁבְעִים מַפְתְּחוֹת בְּסוֹד שֵׁם הַמְפֹרָשׁ הַקָּדוֹשׁ, וְחוֹזֵר וְהוֹלֵךְ אֵצֶל הַצְּרוֹר וְחוֹקֵק בּוֹ הַשֵּׁם כְּבָרִאשׁוֹנָה[יב], וְזֶה 'לֹא תִשָּׂא' לְשׁוֹן הֲרָמָה, לֹא תִּהְיֶה גּוֹרֵם לְהָרִים אוֹתוֹ אֶבֶן וְיַעֲלֶה הַתְּהוֹם וְיִשְׁטֹף הָעוֹלָם (פועל צדק (לבעל הש"ך) לא תעשה יח)[יג]. וְגָדוֹל עֹנֶשׁ הַשְּׁבוּעָה אֲפִלּוּ בְּאֱמֶת כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲז"ל (גיטין לה.) 'אָמַר רַב כַּהֲנָא מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהִפְקִיד דִּינַר זָהָב אֵצֶל אַלְמָנָה וְהִנִּיחָתוּ בְּכַד שֶׁל קֶמַח וַאֲפָאַתּוּ בְּפַת וּנְתָנַתּוּ לְעָנִי, לְיָמִים בָּא בַּעַל הַדִּינָר וְאָמַר לָהּ תְּנִי לִי דִּינָרִי,

משנה הלכות

שם שמים ימהר מיד וישבח, כיצד אמר 'ה" יסיים 'ימלוך לעולם ועד', או 'עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום'[יד].

פרטי דיני שבועות. נשבע על דעת רבים אין לו התרה, ולדבר מצוה מתיר[טו]. נשבעים לאנסים[טז], ונשבע בפה ומבטל בלב[יז]. נשבע לבטל מצוה דרבנן חל השבועה[יח]. ובכלל 'לא תשא' שאם יודע שישבע חבירו שקר שלא ישביענו, ואם קיבל עליו להשבע אף על פי שלא נשבע עובר (מהרי"ט). ומהר"ח כתב 'לא תשא את' לרבות אפילו בכינוי, ובמה שכתב שנית 'את' לרבות שנפרעין. שבועה חלה על דבר שיש בו ממש ועל שאין בו ממש[יט], כי על גוף האדם תחול השבועה, כלומר שגופו נתחייב לעשות אותו דבר והגוף יש לו ממש, וזהו נקרא איסור גברא[כ]. אבל הנדר אינו חל אלא על דבר שיש בו ממש, שהוא רק אוסר דבר שנדר בו עליו[כא]. לפיכך הנשבע שלא יישן ג' ימים או שלא יאכל ז' ימים לוקה מיד משום שבועת שוא ויישן או יאכל לאלתר[כב], ויש חולקין שיעמוד בשבועתו ואוכל כשיסתכן[כג]. ואף על פי שלקו אותו אין מתכפר לו, כי הוא בכלל חילול השם ורק המות ממרקת[כד]. ועיין להלן מצוה רכ"ו. ובמשנה למלך[כה] נסתפק אי בן נח מוזהר על שבועת שוא. ופרטי דינים עיין ביורה דעה סי' רל"ט, ובספרי משנה הלכות על מס' נדרים ונזיר הארכתי גם כן בדינים אלו, ואין זה מטרתי בספרי זה.

יב. זוה"ק שם. ומעולפת ספירים (אלגזי) מעלה המצוות אות נה. **יג.** ע"ע עיר מקלט (לידא) פר' יתרו מצוה ל. **יד.** עיין רמב"ם הל' שבועות פי"ב הי"א. או"ח שם. וח"א כלל ה' ס"א. **טו.** רמב"ם שם פ"ו ה"ח. יו"ד סי' רכ"ח סכ"א. **טז.** רמב"ם שם פ"ג ה"א-ב. יו"ד סי' רל"ב סי"ד. **יז.** רמב"ם שם ה"ג-ד. יו"ד שם. **יח.** יו"ד סי' רל"ט ס"ו. **יט.** רמב"ם הל' נדרים פ"ג ה"א. יו"ד סי' רל"ט ס"ג. **כ.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד סי' רל"ט בט"ז ס"ק ג, ובש"ך ס"ק ט"ו. **כא.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד סי' ריי"ג ס"א. **כב.** רמב"ם הל' שבועות פ"ה ה"כ. יו"ד סי' רל"ו ס"ד. **כג.** ירושלמי הובא בכסף משנה שם. **כד.** רמב"ם הל' שבועות פי"א והל' תשובה פ"א ה"ב. **כה.** הל' מלכים פ"י ה"ז.

אָמְרָה לֵהּ יְהַנָּה סַם הַמָּוֶת בְּאַחַד מִכָּנָיָהּ שֶׁל אוֹתָהּ אִשָּׁה אִם נֶהֱנֵיתִי מִדִּינָרֵךְ כְּלוּם, אָמְרוּ לֹא הָיוּ יָמִים מוּעָטִין עַד שֶׁמֵּת אַחַד מִכָּנָיָהּ, וּכְשֶׁשָּׁמְעוּ חֲכָמִים בַּדָּבָר אָמְרוּ מַה מִּי שֶׁנִּשְׁבַּע בֶּאֱמֶת כָּךְ הַנִּשְׁבָּע עַל שֶׁקֶר עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה', וּמִזֶּה הַשֹּׁרֶשׁ גַּם שְׁבוּעַת שֶׁקֶר.

שבועות כה: ברכות ל"ג. רמב"ם הל' שבועות פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה ס"ב, סמ"ג לאוין ר"ח, סמ"ק סי' קכ"ט, יראים שי"ד, יורה דעה סי' ר"ן, אורח חיים סי' רט"ו.

מִצְוָה לֹא

לְקַדֵּשׁ אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת (מִצְוַת עֲשֵׂה י"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לְקַדֵּשׁ אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת בִּכְנִיסָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, ח) 'זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ'. וְנִכְלָל בָּזֶה קִדּוּשׁ יוֹם טוֹב, וְהַבְדָּלָה בִּיצִיאָתוֹ, וּמִדְּרַבָּנָן צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ עַל הַיַּיִן. וּמִנְּבִיאִים נִצְטַוִּינוּ לְעַנְּגוֹ

משנה הלכות

פרטי החיוב. נוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר עליה חייב מלקות, אף על פי שאין שם מעשה לחומר האיסור חייבתו התורה מלקות[כו]. ובשוגג פטור אף מקרבן[כז], ובשבועת ביטוי חייב קרבן על השוגג[כח].

לא) מקור קידוש על היין. מצוה לקדש על היין[א] ורמזו[ב] במה שכתוב (הושע יד, ח) 'זכרו כיין לבנון', 'נזכירה דודיך מיין' (שה"ש א, ד). מקדשין בלילה, ומקדשין ביום מדרבנן[ג].

אופן קיומו. נוטל כוס שלם מחזיק רביעית, שוטפו ומקדש כפי נוסח המקובל ושותה כמלא לוגמיו[ד]. וצריך לקדש דוקא במקום סעודה[ה]. אסור לטעום כלום קודם קידוש והבדלה[ו]. המהרהר בקידוש לא יצא[ז]. לא קידש בלילה מקדש והולך כל היום[ח].

שאר משקין. אין לו יין מקדש על משקה הנקרא מע"ד או על הפת[ט]. ואין מבדילין על פת, ומבדילין על שאר משקין שהם חמר מדינה, כגון שכר מע"ד יי"ש וכיוצא בהן[י]. קידוש היום בעי גם כן דוקא

כו. חינוך. **כז.** רמב"ם הל' שבועות פ"א ה"ז. **כח.** רמב"ם שם ה"ג. **לא) א.** רמב"ם הל' שבת פכ"ט ה"ו. **ב.** תוס' פסחים קו. ד"ה זוכרהו. **ג.** רמב"ם שם ה"י. או"ח סי' רפ"ט ס"א. **ד.** רמב"ם שם ה"ז. או"ח סי' רע"א ס"י וסי"ב. **ה.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח סי' רע"ג. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. או"ח סי' רע"א ס"ד, וסי' רפ"ט ס"א, וסי' רצ"ט ס"א. **ז.** ספרא הובא ברמב"ן דברים כד, ח, והובא בשו"ת שאגת אריה סי' י"ג, ובמנחת חינוך. **ח.** רמב"ם שם ה"ד. או"ח סי' רע"א ס"ח. **ט.** רמב"ם שם ה"ט, ועיין הגהות מיימוניות שם הי"ז אות ג. או"ח סי' רע"ב ס"ט, וסי' רע"א ס"ד. **י.** רמב"ם שם הי"ז. או"ח שם סי' רצ"ו ס"ב.

וּלְכַבְּדוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה נח, יג) 'וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד'. וּבִכְלַל הַמִּצְוָה לְדַעַת הָרַמְבַּ"ן (שמות שם) 'לְזָכֹר שַׁבָּת בְּכָל יוֹם, וְלָכֵן כְּשֶׁיְּזַכֵּר יְמוֹת הַשָּׁבוּעַ יֹאמַר אֶחָד בַּשַּׁבָּת, שֵׁנִי בַּשַּׁבָּת' וְכוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַשַּׁבָּת עֵדוּת לְחִדּוּשׁ הָעוֹלָם וְלָעוֹלָם הַבָּא, וְשָׁקוּל כְּנֶגֶד כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ[יא], וְהַמְחַלְּלָהּ כְּאִלּוּ חִלֵּל כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ[יב] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה י). וּכְשֶׁנִּזְכֹּר אוֹתוֹ תָּמִיד נִזְכֹּר מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית בְּכָל עֵת (רמב"ן שמות שם). וְאָמַר 'לְקַדְּשׁוֹ' שֶׁנִּפְנֶה מֵעִסְקֵי גּוּף וְחֹל וְנַעֲסֹק בְּדַרְכֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּתוֹרָה וּתְפִלָּה וּקְדֻשַּׁת הַנֶּפֶשׁ, וּלְהִתְעַנֵּג בּוֹ בְּסָעוּדַת מִצְוָה (עיין רמב"ן שם. ורבינו בחיי שם). וּמִצְוָה לְקַדֵּשׁ עַל הַיַּיִן לְפִי שֶׁטָּבַע הָאָדָם לְהִתְעוֹרֵר בּוֹ הַרְבֵּה וְיִזְכֹּר גְּדֻלַּת הַיּוֹם וֶאֱמוּנַת חִדּוּשׁ הָעוֹלָם (חינוך), וּבִיצִיאָתוֹ שֶׁהַמֶּלֶךְ הָלַךְ לוֹ וּבָא זֶה לְלַוּוֹתוֹ, וְהוּא עָצֵב וְקָשֶׁה עָלָיו פְּרֵדָתוֹ, וְגַם דְּאָזְלָא לַהּ נָפֶשׁ יְתֵרָה צְרִיךְ לְשַׂמֵּחַ אֶת נַפְשׁוֹ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (משלי לא, ו)

משנה הלכות

משקה, ומקדשין על יי"ש ביום אם אין לו יין, או שאר משקין[יג].

ערב שבת. מותר לקדש ערב שבת מפלג המנחה ולמעלה כיון דחייב מדרבנן יצא דאורייתא ר' טוביה מווינא, ועיין בשולחן ערוך[יד] ובחידושי הארכתי.

פרטי דיני הבדלה. לא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך עד יום רביעי[טו]. ואדם מוציא חבירו. קטן אינו מוציא את הגדול[טז]. המודר הנאה מחבירו מותר לקדש לו דמצוות לאו להנות ניתנו[יז]. נשים חייבות במצוה זו אף דהוה מצות עשה שהזמן גרמא[יח]. ובהבדלה מחלוקת הפוסקים[יט] אי חייבות, על כן יזהרו לשמוע מאיש המבדיל[כ]. חולה שיש בו סכנה שמותר לאכול ביום כיפור, עיין בשולחן ערוך[כא] אי צריך לקדש, ובחידושי הארכתי בס"ד.

עונג שבת. עונג שבת שיתענג במאכל ובמשתה לכבוד שבת, וחייב בג' סעודות ולר' חידקא ד' סעודות, ויראה כאילו כל מלאכתו עשויה. והמענג את השבת

יא. תנחומא כי תשא לג. ועיין שמו"ר כה, יב. **יב.** עיין שמו"ר שם. **יג.** או"ח סי' רפ"ט ס"ב. ועיין מגן אברהם סי' רע"ב סוף סק"ט. **יד.** סי' רס"ז במגן אברהם סק"א, ועיין במנחת חינוך. **טו.** או"ח סי' רצ"ט ס"ו. **טז.** עיין שם במגן אברהם סי' רס"ז סוף ס"ק א. ועיין מנחת חינוך. **יז.** מנחת חינוך. **יח.** מגיד משנה שם ה"א. או"ח סי' רע"א ס"ב. **יט.** שם סי' רצ"ו ס"ח. **כ.** שם בהג"ה. **כא.** או"ח סי' תרי"ח מגן אברהם סק"י.

'תְּנוּ יַיִן לְמָרֵי נָפֶשׁ' (אלה המצות (חאגיז) מצוה לא). וַהֲכֹל לְפִי הַכְּלָל דִּלְפִי הִתְעוֹרְרוּת הָאָדָם וּמַעֲשֵׂהוּ יִתְפַּעֵל אֶל הַדְּבָרִים לְעוֹלָם (חינוך).

שבת קיח: קיט. ברכות נב: פסחים קו. רמב"ם הל' שבת פכ"ט, ספר המצוות מצות עשה קנ"ה, סמ"ג עשין כ"ט, סמ"ק סי' רפ"א, יראים סי' צ"ט, אורח חיים סי' רמ"ב רע"א ר"פ וסי' רפ"ט עד סי' ש"א.

מִצְוָה לב

לֹא תַעֲשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת (לא תַעֲשֶׂה י"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת, וְלֹא נַנִּיחַ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה לְבָנֵינוּ וְלִבְנוֹתֵינוּ וַעֲבָדֵינוּ וְאַמְהוֹתֵינוּ וּבְהֶמְתֵּנוּ לִרְצוֹנֵנוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, י) 'לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁנִּהְיֶה פְּנוּיִים מֵעֲסָקֵינוּ לִכְבוֹד הַיּוֹם, וְלִקְבֹּעַ בְּנַפְשׁוֹתֵינוּ אֱמוּנַת חִדּוּשׁ הָעוֹלָם שֶׁהוּא חֶבֶל הַמּוּשָׁכָת כָּל יְסוֹדֵי הַדָּת (פועל צדק (לבעל הש"ך) לא תעשה יט). וְצִוָּה לְהַזְכִּיר בְּיוֹם אֶחָד בְּכָל שָׁבוּעַ וְשָׁבוּעַ

משנה הלכות

נותנים לו נחלה בלי מצרים ומשאלות לבו וניצול משעבוד מלכיות[כב], ועיין ביראים (מצוה צ"ט) ובספרי (שו"ת ח"ג סי' ל"א) אריכות בזה.

לב) אבות ותולדות. 'אבות מלאכות מ' חסר אחת' (שבת עג.) ואלו הן החורש, והזורע, והקוצר, והמעמר, והדש, והזורה, הבורר, והטוחן, והמרקד, הלש, האופה, הגוזז את הצמר, המלבנו, המנפצו, הצובעו, והטוועו, והמיסך, העושה שני בתי נירין, האורג שני חוטין, הפוצע שני חוטין, הקושר והמתיר, התופר שתי תפירות, הקורע על מנת לתפור ב' תפירות, הצד צבי, השוחטו, המפשיט עורו, המולחו, המעבדו, המחקו, המחתכו, הכותב שתי אותיות, המוחק על מנת לכתוב ב' אותיות, הבונה, הסותר, המכבה, המבעיר, המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות, הרי אלו ל"ט אבות מלאכות. העובר עליהם במזיד ובהתראה חייב סקילה, ובלא התראה כרת, ובשוגג חטאת[א]. וכל אב יש לו כמה תולדות, ואין הפרש בין אב לתולדה לענין עונשין אלא

כב. טור או"ח סי' רמ"ב. **לב) א.** רמב"ם הל' שבת פ"ז ה"א.

שֶׁהָעוֹלָם נִבְרָא בְּשִׁשָּׁה יָמִים חֲלוּקִים וּבַשִּׁבִיעִי לֹא נִבְרָא דָּבָר, לֹא כְּדַעַת הַמִּתְפַּלְסְפִים הַנִּמְאָסִים לָנוּ בְּדַעְתָּם, וּבִישִׁבָתֵנוּ כֻּלָּם בְּיוֹם אֶחָד בַּשָּׁבוּעַ וְיִשְׁאַל כָּל שׁוֹאֵל מַה תּוֹעִיל זֹאת הַמְּנוּחָה, וְיִהְיֶה הַמַּעֲנֶה 'כִּי שִׁשָּׁת יָמִים עָשָׂה ה'' וְגוֹ' (שמות שם יא), וּמִתּוֹךְ כָּךְ יַחֲזִיק כָּל אֶחָד בָּאֱמוּנָה הָאֲמִתִּית (חינוך). גַּם כִּי נִתְחַיַּבְנוּ בּוֹ לָלֶכֶת אֶל הַנְּבִיאִים וְאֶל הַחֲכָמִים שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר לְבַקֵּשׁ תּוֹרָה מִפִּיהֶם לִשְׁמֹעַ אֶת דִּבַּר ה' וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (מלכים ב ד, כג) 'מַדּוּעַ אַתְּ הֹלֶכֶת אֵלָיו הַיּוֹם לֹא חֹדֶשׁ וְלֹא שַׁבָּת', וְדָרְשׁוּ חַזַ"ל (ר"ה טז:) 'מִכְּלָל דִּבְחֹדֶשׁ וְשַׁבָּת בָּעֵי לְמֵיזַל' (עיין רמב"ן ורבינו בחיי שמות כ, ח), וְכֵן אָמַר דָּוִד (תהלים קיט, צז) 'כָּל הַיּוֹם הִיא שִׂיחָתִי', וְהָיָה לוֹ לוֹמַר בְּכָל יוֹם, אֶלָּא רוֹמֵז לְיוֹם הַשַּׁבָּת הַמְיֻחָד שֶׁהָיָה מִתְעַנֵּג בּוֹ בְּעֵסֶק הַתּוֹרָה כָּל הַיּוֹם כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חַזַ"ל[ב] (ראה רבינו בחיי שם). לְבַד שֶׁיֵּשׁ בּוֹ זְכִירַת מִצְרַיִם שֶׁהָיוּ מְשַׁעְבְּדִים אוֹתָנוּ בְּל"ט מְלָאכוֹת וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הִצִּילָנוּ מִיָּדָם (עיין חינוך. וטעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה יט).

שבת פ. סנהדרין סו. כריתות ב. רמב"ם הל' שבת פ"א ופ"ז והל' שגגות פ"ז, ספר המצוות לא תעשה ש"כ, סמ"ג לאוין ס"ה, סמ"ק רפ"ב, יראים ק"א ק"ב, אורח חיים סי' ש"א.

משנה הלכות

לענין קרבן, שאם עשה אב ותולדה בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת, ואם עשה אבות הרבה חייב על כל אב ואב[ג].

שגגת שבת. לא ידע שהיום שבת ועשה מלאכות הרבה, אינו חייב אלא קרבן אחת על כל היום. לא ידע עיקר שבת כגון תינוק שנשבה בין העכו"ם, אינו חייב אלא חטאת אחת על כל השבתות עד שנתוודע[ד].

כמה פרטי דינים. קיימא לן שבת נדחית אצל פיקוח נפש[ה]. מותר להשתין מים בעשב בשבת, ולא ירחוץ ידיו בקיץ על עשבין וזרעים[ו]. המחלל שבת הרי הוא כעכו"ם לכל דבריהם[ז]. גוי ששבת חייב מיתה, אפילו לשם מצוה אסור, וכן אסור לו לשבות ביום טוב או שאר יום לשם שבת ויום טוב[ח]. חמש תיבות בפסוק 'זכור את יום השבת לקדשו', שכל המקיים שבת כאילו קיים חמשה חומשי תורה (בעל הטורים שמות שם). מלאכות שבת רבים הם ואי אפשר לפורטם, אשרי מי שיודען על בורין ומקיימן.

ב. ראה שבת ל: **ג.** שם ה"ז. **ד.** שם הל' שגגות פ"ז ה"ב. **ה.** רמב"ם הל' שבת פ"ב ה"א. **ו.** או"ח סי' של"ו ס"ג. **ז.** חולין ה. יו"ד סי' ב' ס"ה. ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"ו סי' צ. **ח.** רמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ט.

מִצְוָה לג

כִּבּוּד אָב וָאֵם (מִצְוַת עֲשֵׂה י"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְכַבֵּד אָב וָאֵם וּלְיָרְאָם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, יב) 'כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ'. וּבִכְלַל הַמִּצְוָה לְכַבֵּד חֲכָמִים, כִּי הֵם אָבוֹת לַתַּלְמִידִים[א].

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָאוּי לוֹ לָאָדָם שֶׁיַּכִּיר טוֹבָה לְמִי שֶׁעָשָׂה עִמּוֹ טוֹבָה, וְלֹא יִהְיֶה נָבָל וּמִתְנַכֵּר וּכְפוּי טוֹבָה כִּי זֶה מִדָּה רָעָה גְּרוּעָה וּמְאוּסָה לִפְנֵי אֱלֹקִים וַאֲנָשִׁים[ב], וְכָל שֶׁכֵּן לְאָבִיו וְאִמּוֹ שֶׁהֵם סִבַּת הֱיוֹתוֹ

משנה הלכות

לג) מהות המצוה. קיום המצוה, מאכילו ומשקהו, מנעילו סכו מכניסו ומוציאו[ג]. ואם יש ממון לאביו אינו חייב להוציא כל זה משלו, רק להבטל ממלאכתו משום כבודו. אין לו לאביו חייב לזונו[ד], ואם אין לבן, חייב לשכור את עצמו בשבילו ומפרנסו אפי' שעל ידי זה יצטרך אחר כך לחזר על הפתחים[ה]. איזהו מורא, לא יעמוד במקומו ולא ישב במקומו, לא יסתור דבריו, ולא יכריע דבריו[ו].

פרטי דינים. מכבדו בחייו ולאחר מותו[ז]. אביו רוצה לעבור על דברי תורה אומר לו אבא כך כתוב בתורה[ח]. כיבוד אב ומצוה לפניו לקיים, אם אפשר למצוה לֵעָשׂוֹת על ידי אחרים יעסוק בכיבוד אב, ואם לאו יעסוק במצוה[ט]. אמר לו לעבור על דברי תורה אסור לשמוע לו[י]. אביו רשע פטור מלכבדו[יא], ויש חולקין[יב]. אביו קודם לאמו, ואם נתגרשו שניהם שוין[יג].

מי שנתרבה לכבדם ומדברי סופרים. בכלל המצוה אשת אביו ובעל אמו מחיים[יד], ולאחר מיתה מדברי סופרים[טו]. ודרשו חז"ל (כתובות קג.) "את' לרבות אחיו הגדול', ונחלקו[טז] אי מהתורה או דרבנן,

---

לג) א. ראה רש"י דברים ו, ז: "ושננתם לבניך' אלו התלמידים וכו', וכשם שהתלמידים קרוים בנים וכו' כך הרב קרוי אב שנאמר (מלכים ב ב, יב) 'אבי אבי רכב ישראל'". **ב.** ע"ע ספר חסידים סי' תרסה: 'כי אין מידה רעה כמו כפוי טובה' וכו'. **ג.** רמב"ם הל' ממרים פ"ו ה"ג. יו"ד סי' ר"מ ס"ד. **ד.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ה. **ה.** חינוך ע"פ ירושלמי, ועיין רמב"ם ויו"ד הנ"ל. **ו.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ב. **ז.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ט. **ח.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם סי"א. **ט.** רמב"ם שם הי"ג. יו"ד שם סי"ב. **י.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם סט"ו. **יא.** טור סי' ר"מ, והובא ביו"ד שם סי"ח בהגה בשם יש אומרים, ועיין ביראים ועוד. **יב.** רמב"ם שם הי"א, והובא ביו"ד שם במחבר. **יג.** רמב"ם שם הי"ד. יו"ד שם סי"ד. ועיין פתחי תשובה שם ס"ק י"ב. **יד.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם סכ"א. **טו.** סמ"ק מצוה נ. ועיין ביו"ד שם שלא כתב כן. **טז.** עיין בספר המצוות שורש ב, ועיין מנחת חינוך.

בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְגִדְּלוּהוּ וְהִרְעִיבוּ עַצְמָם וְהֶאֱכִילוּהוּ, וַיִּלְכוּ עֲרֻמִּים וַיְכַסּוּהוּ, וְנָגְעוּ בּוֹ כַּמָּה יְגִיעוֹת עַד אֲשֶׁר גָּדַל. וּכְשֶׁיִּקַּבֵּל מִדָּה זֹאת בְּנַפְשׁוֹ יַעֲלֶה מַמָּנָּה לְהַכִּיר טוֹבַת הָאֵל בָּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא סִבָּתוֹ וְסִבַּת כָּל אֲבוֹתָיו עַד אָדָם הָרִאשׁוֹן, וּבָרָא כָּל הָעוֹלָם וְסִפֵּק לוֹ צְרָכָיו כָּל יָמָיו״, וְנָתַן בּוֹ נֶפֶשׁ יוֹדַעַת וּמַשְׂכֶּלֶת, כִּי שְׁלֹשָׁה שֻׁתָּפִין בָּאָדָם וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נוֹתֵן בּוֹ הַנֶּפֶשׁ״, וְלוּלֵי הַנֶּפֶשׁ הָיָה כְּסוּם כְּפֶרֶד אֵין הָבִין״. וְכֵן הַשְׁוָה כְּבוֹד אָב וָאֵם לְכְבוֹד הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא״, אֲבָל הַקְּדִים כְּבוֹד הַמָּקוֹם לְכְבוֹד אָב וָאֵם, וּכְשֶׁיַּכִּיר זֶה יַעֲרִיךְ בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ כַּמָּה רָאוּי לְהִזָּהֵר בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ (עיין

חינוך. ואלה המצות (חאניז) מצוה לג).

קידושין ל״א.: ל״ב. רמב״ם הל׳ ממרים פ״ו, ספר המצוות מצות עשה ר״י, סמ״ג עשין קי״ב, סמ״ק סי׳ נ׳, מאה שערים (על׳ המצוות) שער ל״ז, יראים נ״ז, יורה דעה סי׳ ר״מ וסי׳ רל״ח.

משנה הלכות

ולרמב"ן[כא] דווקא בחיי אבות. אשה חייבת בכיבוד אב ואם כל זמן שאין הבעל מונע אותה[כב], וחייב אדם בכבוד חמיו[כג]. בן משפחה או מנכרית אינו בנו[כד].

חומר המצוה. וגדולה מצוה זו שהמקיימה נאמר בה אריכות ימים, ואין כופין עליה מפני מתן שכרה בצידה[כה], והחינוך כתב דכופין עליה, ועיין בהגהות משנה למלך[כו] שתמה עליו.

שאר פרטי דינים. מחל לו אביו אין כאן מצות כיבוד[כז]. אביו שוטה או חרש מצוה לכבדם כפי דעתם[כח], ועיין ביורה דעה. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות כל זמן שלא ימנעו אותן בעליהן.

יז. עיין הלשון בעיר מקלט (לידא) פר׳ יתרו מצוה לג. **יח.** נדה לא. **יט.** ע"פ תהלים לב, ט. **כ.** קידושין ל: **כא.** שם. **כב.** רמב"ם שם ה"ו. יו"ד שם סי"ז. **כג.** יו"ד שם סכ"ד. **כד.** יבמות כב. ועיין מנחת חינוך. **כה.** יו"ד שם ס"א בהגה. **כו.** דרך מצותיך כאן. **כז.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם סי"ט. **כח.** עיין רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם ס"י.

מִצְוָה לד

שֶׁלֹּא לַהֲרֹג נֶפֶשׁ (לֹא תַעֲשֶׂה כ')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי אָדָם שֶׁלֹּא לַהֲרֹג נֶפֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, יג) 'לֹא תִרְצָח'. וּבִכְלַל רְצִיחָה הוּא הַמַּלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בָּרַבִּים[א].

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בָּרָא הָעוֹלָם לְפִרוֹת וְלִרְבּוֹת כְּדֵי לְיַשְּׁבוֹ לְפָנָיו, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא נַחֲרִיבֵהוּ בְּיָדֵינוּ לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד הַבְּרִיּוֹת הַמְיַשְּׁבִין הָעוֹלָם (חינוך). גַּם כִּי מִי שֶׁהוּא שׁוֹפֵךְ דָּמִים כְּאִלּוּ מְמַעֵט הַדְּמוּת, דִּבְצֶלֶם אֱלֹקִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם[ב], כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (מכילתא פר' בחודש ח)

משנה הלכות

לד) על איזה נפש חייב. ההורג נפש בין בריא או חולה אפילו גוסס בידי שמים (אבל גוסס בידי אדם לא) ואפי' קטן שֶׁכָּלוּ לו חדשיו או ששהה ל' יום הרי זה נהרג עליהם[ג]. המעמץ עיניו של גוסס כאילו שופך דמים[ד]. ההורג בן ח', או ספק בן ח' ספק בן ט' פטור[ה]. ההורג עוּבָּר במעי אמו פטור, ואסור לעשות כן[ו]. ההורג חרש שוטה וקטן חייב כעל כל אדם[ז], ודלא כמהר"י חאגיז בהלכות קטנות (סי' ל"ו). ההורג את הטריפה פטור. וכל אדם בחזקת שלם עד שלא יאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה ורפואה בידי אדם[ח]. יתר אבר במקום שעושה טריפה אם ניטל, אי אמרינן כניטול דמי ופטור עליו ההורגו תלוי בשיטות הפוסקים[ט].

על איזה מעשה חייב. ההורג על ידי גרמא פטור בדיני אדם[י]. נתכון להרוג את זה והרג את זה פטור[יא]. עשרה שהרגו אחד כולן פטורין[יב], ואם האחרון הכהו מכה בכדי להמית האחרון חייב[יג].

רודף. הרודף אחר חבירו להרגו[יד], או אחר נערה המאורסה ואחר הזכר[טו], והבא במחתרת[טז], והרודף למסור ממון חבירו בידי גויים מותר להרגו[יז], ואם כבר עבר אין הורגין אותו אלא בבית דין[יח].

בן נח. בן נח נהרג על עוּבָּרִין, ונהרג על הטריפה[יט]. ואסור להרוג עכו"ם שאינו חייב מיתה[כ], ושום בעל חי[כא]. אבל המינין והאפיקורסין מורידין ולא מעלין[כב].

לד) א. ראה ב"מ נח: **ב.** בראשית ט, ו. **ג.** רמב"ם הל' רוצח פ"ב ה"ו-ז. **ד.** יו"ד סי' של"ט ס"א. **ה.** עיין מגיד משנה הל' יבום פ"א ה"ה. מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם הל' מלכים פ"ט ה"ד. **ז.** מנחת חינוך. **ח.** רמב"ם הל' רוצח פ"ב ה"ח. **ט.** עיין ש"ך ביו"ד סי' נ"ז ס"ק מ"ח. מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב-ג-ד, ופ"ג ה"י. **יא.** שם פ"ד ה"א. **יב.** שם ה"ו. **יג.** שם ה"ז. **יד.** רמב"ם שם פ"א ה"ו. **טו.** שם ה"י-יא. **טז.** רמב"ם הל' גניבה פ"ט ה"ז. **יז.** חו"מ סי' שפ"ח. **יח.** הל' רוצח שם הי"ב. **יט.** שם הל' מלכים פ"ט ה"ד. **כ.** שם. **כא.** שער המצוות (להאריז"ל) פר' נח. **כב.** רמב"ם שם הל' רוצח פ"ד ה"י-יא. יו"ד סי' קנ"ח, חו"מ סי' תכ"ה.